



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Humaini Alias Humaini Bin Bahrani;
Tempat lahir : Palangkaraya;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melati Indah Komplek Bumi Melati Indah Ray III
No.05 Rw.2 Rt.10 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan
Banjamasin Timur Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Humaini Alias Humaini Bin Bahrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUMAINI Alias HUMAINI Bin BAHRANI bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 KUHP sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HUMAINI Alias HUMAINI Bin BAHRANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HUMAINI Alias HUMAINI Bin BAHRANI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IDRIS Bin (alm) H MASJANG (telah diputus dan memperoleh hukum tetap) saksi RAHMANIANSYAH Alias AMAN Bin SURIANSYAH (telah diputus dan memperoleh hukum tetap), Saksi DIYAN Alias KOMENG Bin HADRI (Alm) (telah diputus dan memperoleh hukum tetap) dan Saksi UNTUNG WAHYUDI Bin YUSTERLIN (Alm) (telah diputus dan memperoleh hukum tetap), pada Hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira Pukul 21.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu – waktu yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Berangas Timur Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu yang masih dalam wilayah dimana Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi ANTON HERMAWAN, SH Bin DJAMANI SIDIK (Alm), saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN SH dan saksi DICKY ARIS DIYATMOKO Bin SURIANSYAH (Anggota Polisi Resort Barito Kuala) bersama dengan Anggota Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gudang PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT.ASE) milik Terdakwa MUHAMMAD HUMAINI Alias HUMAINI Bin BAHRANI H sering masuk mobil truck yang mengantar minyak langsung, selanjutnya tim dari Polres Barito Kuala bersama dengan tim dari Mabes Polri melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dan melakukan penggeledahan di gudang tersebut Setelah sampai di dalam gudang para saksi melihat banyak mobil tangki dan tangki berbentuk kotak yang terbuat dari besi setelah para saksi cek isinya adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar, pada saat melakukan penggeledahan ditempat kejadian ada saksi RAHMANIANSYAH Alias AMAN Bin SURIANSYAH, saksi DIYAN Alias KOMENG Bin HADRI (Alm) dan saksi UNTUNG WAHYUDI Bin YUSTERLIN (Alm) dari keterangannya didapatkan informasi bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang terdapat dalam gudang tersebut diperoleh dari SPBU PT. AIRMAS KARUNIA ILAHI No. 63.701.002 yang terletak di lingkaran dalam selatan RT 028 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik gudang PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT.ASE) Melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar (yang disubsidi pemerintah) dan melakukan pembayaran dengan cara Transfer melalui rekening MANDIRI milik saksi Idris dengan nomor rekening 031.0009813.778 ke rekening PT. AIRMAS KARUNIA ILAHI No. 63.701.002 dengan Nomor rekening 0310000660079 serta melakukan pembayaran secara tunai kepada saksi DAVID Melalui saksi KHAIRUDIN Alias UDIN Bin BASIRUN;
- Bahwa SPBU PT. AIRMAS KARUNIA ILAHI No. 63.701.002 melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak Solar (yang disubsidi pemerintah) kepada Gudang PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT.ASE) milik Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUMAINI Alias HUMAINI Bin BAHRANI H dengan harga Rp. 6.050 (enam ribu lima puluh rupiah) per liternya yang seharusnya sebagaimana Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang bersubsidi seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara penghitungan fisik barang sitaan Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan tanggal 19 desember 2018 dengan total Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebesar $\pm$ 20.500 Liter;

- Bahwa proses pengambilan atau pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar dari SPBU PT AIRMAS KARUNIA ILAHI 63.701.002 (UKHUWA) dilakukan pada saat jam operasional SPBU telah tutup dengan menggunakan truck yang diatasnya berisi tangki modifikasi PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT.ASE) milik terdakwa MUHAMMAD HUMAINI Alias HUMAINI Bin BAHRANI H (Dpo) yang dilakukan oleh saksi RAHMANIANSYAH Alias AMAN Bin SURIANSYAH dan saksi DIYAN Alias KOMENG Bin HADRI (Alm);
- Bahwa sebagaimana pendapat ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH, MH dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas perbuatan Dalam Kegiatan Jual beli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar terdakwa M.HUMAINI dibantu oleh Saksi IDRIS sebagai pengawas lapangan, saksi DIYAN Als KOMENG dan saksi RAHMANIANSYAH Als AMAN berperan sebagai sopir yang mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar dari SPBU 63.701.002 (UKHUWA) di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menuju Gudang di Jalan Berangas Timur Desa Berangas timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saksi UNTUNG WAHYUDI Als UNTUNG berperan sebagai penjaga gudang dan penguji sample solar yang akan dijual, bahwa ke 4 pengurus dan atau pembantu kegiatan usaha illegal yang dilakukan oleh terdakwa M.HUMAINI dapat dipersangkakan sebagai niaga/pengangkutan BBM yang bukan haknya untuk dijual kembali kepada industri dengan mendapatkan keuntungan sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIAH FATMAWATI Als DIAH Binti YUSERAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja di Gudang PT.AZEBA SUGIH ENERGI sejak bulan Pebruari 2018, dalam jabatan admin;
- Bahwa saksi bertugas dan bertanggung jawab selaku admin adalah membuat Laporan administrasi berkaitan dengan pengeluaran oprasional Terdakwa HUMAINI;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- pada bulan awal setelah beberapa bulan gaji saksi naik sebesar Rp. 250.000,- sehingga gaji yang saksi terima sebesar Rp.2.250.000 dan beberapa bulan terakhir saksi terima gaji sebesar Rp.3.000.000;
- Bahwa saksi Menerangkan Pimpinan PT.AZEBA SUGIH ENERGI adalah saudara HUMAINI;
- Bahwa semua kegiatan teknis dilapangan berkaitan dengan pengambilan bahan bakar minyak dilakukan oleh sdr.IDRIS pada malam hari dan siang harinya saksi hanya dilapori oleh sdr.IDRIS berkaitan dengan bahan bakar minyak yang telah masuk ke gudang.
- Bahwa untuk setiap pembayaran hasil penjualan bahan bakar terkadang supir yang melakukan pengangkutan menyerahkan uang hasil penjualan ke pada sdr.IDRIS kemudian sdr.IDRIS memerintahkan saksi untuk menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening Bank Mandiri an. M. HUMAINI milik Terdakwa HUMAINI kemudian saksi melaporkan bahwa uang hasil penjualan tersebut telah di setorkan ke dalam rekening milik Terdakwa HUMAINI.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa HUMAINI melalui terdakwa IDRIS melakukan pembayaran melalui no rekening 0310012440635 an. DIAH FATMAWATI kepada Rekening AIRMAS KARUNIA ILAHI Ukuwah dengan no rekening 0310000660079, pada tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp. 30.250.000,- untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar di UKUWAH sebesar 5KL, pada tanggal 14 Desember 2018 sebesar 60.500.000,- untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar sebesar 10KL, pada tanggal 15 Desember 2018 pembayaran sebesar Rp.30.250.000,- untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar sebesar 5 KL dan semua kegiatan pembayaran dilakukan setelah PT.AZEBA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIH ENERGI mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari UKUWAH;

- Bahwa saksi mengenal saksi DIYAN Als KOMENG dan saksi RAHMADIANSYAH Als AMAN mereka bekerja dilapangan dibawah perintah terdakwa;

2. **DICKY ARIS DIYANTO Bin ENDAR DIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah 1 (satu) minggu melakukan penyelidikan dimana saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT.ASE) sering masuk mobil truck yang mengatar minyak langsung, mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wita saksi langsung bersama dengan anggota Bareskrim Polri melakukan pengecekan ke gudang milik PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT.ASE), Setelah sampai di dalam gudang bahwa saksi melihat banyak mobil tangki dan tangki berbentuk kotak yang terbuat dari besi setelah saksi cek isinya adalah minyak kemudian kami langsung curiga bahwa minyak tersebut adalah sebagian dari minyak yang dilangsir dari SPBU yang ada di Banjarmasin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama saksi ANTON HERMAWAN, SH Bin DJAMANI SIDIK dan saksi PAHALA;
- Bahwa yang merupakan karyawan PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT.ASE) adalah sdr UNTUNG WAHYUDI, sdr RAHMANIANSYAH Alias AMAN dan sdr DIYAN Alias KOMENG;
- Bahwa dari Hasil penyelidikan anggota Bareskrim Polri dengan anggota Polres Batola bahwa minyak jenis solar yang ada di PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) berasal dari mengambil dengan cara melangsir di SPBU yang ada di Banjarmasin, membeli dari para pelangsir;
- Bahwa dari pengakuan sdr RAHMANIANSYAH Alias AMAN bahwa pemilik minyak tersebut adalah saudara HUMAINI;
- Bahwa Pemilik PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) adalah sdr HUMAINI dan sdr IDRIS adalah yang menjalankan kegiatan di PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) baik untuk menyuruh melakukan pelangsiran dan melakukan pembayaran kepada oaring-orang yang ada mengantar minyak dan begitu juga pada saat hendak mengantar minyak ke Daerah Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **MUHAMMAD IDRIS Bin H. MASJANG**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 skj.18.00 Wita di Jln.kenari I No. 20 Perumnas.BLP Rt.07 Rw.001 Kel.Basirih Selatan Kec. Banjarmasin selatan Kota.Banjarmasin;
- Bahwa saksi bekerja di gudang PT AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) sebagai pengawas keluar masuk minyak jenis solar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas keluar masuk minyak jenis Bio Solar di gudang PT AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) yaitu saya bekerja apabila ada kapal yang mau datang ke gudang dan menelpon saya baru saya berangkat ke gudang;
- Bahwa saksi bekerja di gudang PT AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) selama + 3 tahun;
- Bahwa yang mengangkat saksi bekerja di gudang PT AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) adalah terdakwa HUMAINI dan tidak memilik surat pengangkatan dari AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE);
- Bahwa Pemilik gudang PT AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) adalah Terdakwa HUMAINI;
- Bahwa saksi diberikan GAJI tiap bulannya oleh Terdakwa HUMAINI yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa PT AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) bergerak di bidang transportir atau bergerak di bidang industry;
- Bahwa asal usul bahan bakar minyak jenis Bio Solar tersebut di dapat dari SPBU UKUWAH yang berada di Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis Bio Solar tersebut di SPBU UKUWAH yaitu sdr DIYAN Alias KOMENG dan sdr RAHMAN Alias AMAN;
- Bahwa sdr DIYAN Alias KOMENG menggunakan 1 (satu) unit truck bak kayu warna kuning dengan Nopol DA 9098 AG dan sdr RAHMAN Alias AMAN menggunakan 1 (satu) unit Truck kayu warna Kuning kepala warna Biru dengan Nopol DA 9214 ZB untuk sarana pengambilan bahan bakar jenis minyak jenis Bio Solar di SPBU UKUWAH;
- Bahwa pengambilan bahan bakar minyak di SPBU UKUWA Tidak menentu tergantung adanya solar di SPBU UKUWA yang mana Pengawas dari SPBU UKUWAH menelpon saksi ketika Minyak di SPBU UKUWA ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama dari pengawas SPBU UKUWA tapi saksi memiliki Nomor HP yaitu 081250126888;
- Bahwa PT AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) melakukan pembelian di SPBU UKUWA sudah sekitar kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa bahan bakar minyak berjenis Bio Solar yang di beli dari SPBU UKUWA tersebut merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar di SPBU UKUWA tersebut dengan harga Rp. 6.050.00 (enam ribu lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis Bio Solar tersebut akan dijual ke Palangkaraya Prov kalteng dan untuk harga jual saksi tidak mengetahui karena bukan tugas dan wewenang saksi;
- Bahwa sarana untuk melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis Bio Solar ke Palangkaraya Prov Kalteng dengan menggunakan Tengki Biru Putih yang bertulisan PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT. ASE);
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang di beli dari SPBU UKUWA yaitu milik saudara HUMAINI (dpo) selaku Pemilik Gudang PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) di kel. Berangas Timur kab. Barito Kuala;
- Bahwa Stok atau jumlah solar sebanyak + 20 KL tersebut kami terima dari saudara ANTO, saudara SARI, saudara RAHMADIANSYAH Alias AMAN, saudara diyan Alias komeng dan saudara YANUR;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dalam mengangkut/Niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut harus memiliki ijin usaha Pengangkutan;
- Bahwa saksi sadar perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang lain telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir, maka Penuntut Umum mohon keterangan ahli dibacakan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka **keterangan ahli dibawah sumpah** atas nama **PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH, MH** dibacakan sebagai berikut :

- Bekerja di Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang yang tugasnya melakukan penyusunan peraturan bidang migas;
- Tugas pokoknya sebagai PNS BPH Migas adalah melakukan penyusunan regulasi tentang pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- Jenis - jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah sesuai Peraturan Presiden nop. 191 tahun 2014 yaitu Bio Solar dan Minyak Tanah (Kerosene). Sedangkan untuk premium tidak lagi disubsidi namun harga masih diatur oleh Pemerintah;
- Bahwa yang berhak melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi adalah Agen / Penyalur yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga pemegang PSO (Public Service Obligation) dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha ataupun perseorangan agar dapat melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar adalah Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 23 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Yang berwenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan Surat Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 23 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa tentang pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai dari Badan Usaha Niaga pemegang PSO (Public Service Obligation) sampai penyalur (SPBU, APMS, SPDN dan Agen Minyak Tanah, dan lain-lain) kepada masyarakat yang berhak menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi;
- Yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi, sedangkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang volume tertentu, konsumen tertentu, jenis tertentu (Premium / Bensin, Solar, Karosene / Minyak Tanah) dan harganya tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa prosedur pendistribusian / pengangkutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah mulai dari Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan PSO

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Public Service Obligation) dari Pemerintah untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kemudian melalui penyalur badan usaha tersebut dengan berdasarkan perjanjian kerjasama disalurkan kepada konsumen pengguna yang berhak menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (subsidi);

- Adapun ketentuan yang mengatur tentang pendistribusian, pengangkutan, dan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Pendistribusian dan harga jual BBM dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (subsidi), Namun terhitung pada tanggal 22 Juni 2013 Sekira pukul 00.00 Wib telah terbit Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 , tentang Harga Jual Eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu, harga bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Pada prinsipnya, bahwa volume pembelian Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi) sesuai dengan volume kebutuhan setiap jenis konsumen pengguna, yaitu paling banyak sesuai dengan kapasitas tanki BBM standar pabrik dan sesuai hasil verifikasi Kepala Desa atau Kepala SKPD yang membidangi karena Badan usaha dan atau Masyarakat di larang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa Kegiatan Usaha Hilir Migas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas bahwa setiap orang dana tau badan usaha wajib memiliki ijin usaha dan atau mendapatkan persetujuan kontrak kerja sama sebagai mana dimaksud Pasal 48, sehingga setiap orang dana tau badan usaha yang membeli BBM di SPBU dengan jumlah 5.000 liter dan disimpan yang selanjutnya dijual kembali dengan maksud mendapatkan keuntungan adalah kegiatan yang tidak dapat dibenarkan sebab BBM Subsidi Bio Solar adalah diberikan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga jual bahan bakar minyak;
- Dijelaskan kepada Ahli Berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut didapat membeli seharga Rp.6.050,-

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per dari SPBU 63.701.002 (UKHUWA) di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kel. Pemurus Baru kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan solar tersebut akan dijual kembali ke provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp.8.000,- sampai dengan Rp.9.000,- per liter dengan menggunakan alat angkut Mobil tangki warna putih biru dengan nomor polisi DA1139AF dan Ahli berpendapat bahwa sdr M.HUMAINI yang memiliki gudang digunakan untuk menampung dan atau menyimpan bahan bakar minyak jenis bio solar yang didapat dari SPBU Nomor 63.701.002 di beli dengan cara berulang-ulang dengan maksud untuk dijual kembali mendapatkan keuntungan menjadi harga industri tanpa memiliki ijin sebagaimana diatur dalam pasal 23 dan 32 UNDANG - UNDANG MIGAS adalah kegiatan usaha yang tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas;

- Dijelaskan kepada Ahli Dalam Kegiatan Jual beli bahan bakar minyak jenis solar Terdakwa M.HUMAINI dibantu oleh sdr IDRIS sebagai pengawas lapangan, sdr DIYAN Als KOMENG dan sdr RAHMANIANSYAH Als AMAN berperan sebagai sopir yang mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar dari SPBU 63.701.002 (UKHUWA) di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kel. Pemurus Baru kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menuju Gudang di Jalan Berangas timur Desa. Berangas timur Kec.Alalak Kab.Batola, dan sdr UNTUNG WAHYUDI Als UNTUNG berperan sebagai penjaga gudang dan penguji sample solar yang akan dijual. Apakah sdr IDRIS, sdr DIYAN, Sdr RAHMANIANSYAH, dan sdr UNTUNG dan Ahli berpendapat bahwa ke 4 pengurus dana tau pembantu kegiatan usaha illegal yang dilakukan oleh terdakwa M.HUMAINI dapat dipersangkakan sebagai turut serta selesainya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M.HUMAINI dengan maksud membeli BBM yang bukan haknya untuk dijual kembali kepada industri dengan mendapatkan keuntungan sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas jo pasal 55 KUHPidana;
- Bahwa SPBU 63.701.002 adalah merupakan penyalur BBM PT.PERTAMINA (Persero) yang menjual BBM Subsidi sesuai dengan konsumen pengguna tepat sasaran sesuai peruntukan, berkaitan dengan penjelasan diatas bahwa SPBU menjual BBM jenis Bio solar seharga Rp.6.050,- adalah melebihi batas harga HET dimana harga regulasi untuk BBM jenis Bio solar adalah Rp.5.150,-, menurut pendapat saya harga jual BBM Bio Solar sebesar Rp.6.050,- adalah harga subsidi yang di lebih oleh pihak SPBU yang mestinya dijual dengan harga Rp.5.150;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Resor Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Skj. 16.00 Wita saat berada di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 29 Benua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa pernah memiliki sebuah gudang yang beralamat di jalan Berangas Timur Desa Berangas Timur Kec.Alalak Kab.Batola di gunakan untuk tempat usaha jual beli bahan bakar minyak jenis Solar, dan yang menjadi Pimpinan gudang tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi karyawan di gudang tersebut adalah sdra IDRIS, sdra RAHMANIANSYAH, sdra UNTUNG, sdra DIYAN dan sdr DDAH dan biasanya sdra IDRIS sebagai pengawas dilapangan yang memberikan upah, sedangkan terdakwa hanya terima bersih saja hasil penjualan minyak tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab masing masing yaitu dari sdra IDRIS adalah selaku pengawas melakukan pengawasan terhadap kegiatan keluar masuk bahan bakar minyak jenis solar, sdra DIYAN sebagai kemet tangki dan juga supir, sdra RAHMANSYAH juga sebagai supir yang mengambil/melangsir bahan bakar minyak dari SPBU sedangkan sdra UNTUNG sebagai yang buka tutup pintu pagar gudang apabila mau keluar masuk mobil saat melangsir minyak dan sdra DDAH adalah adminstrasi (pengelola keuangan);
- Bahwa terdakwa menjalankan jual beli bahan bakar minyak sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan bahan bakar yang terdakwa perjual belikan adalah jenis Bio solar;
- Bahwa cara mendapatkan bahan bakar minyak jensi bio solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU Nomor 63.701.002 yang terletak di lingkaran dalam selatan RT.028 Kel.Pemurus Baru Kec.Banjarmasin Selatan dengan harga Rp.6.050 (Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) per litemya;
- Bahan bakar jenis Bio Solar tersebut dijual ke Daerah Kalimantan Tengah dengan harga Rp.8.400 (delapan ribu empat ratus rupiah) per litemya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perlitemya adalah Rp.2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan yang menerima uangnya adalah Admin yaitu sdra DDAH;
- Bahwa terdakwa terakhir kali melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar pada tanggal 16 Desember 2018 sebanyak 5.000 liter bahan bakar minyak jenis

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bio Solar dan ada juga pada tanggal 15 Desember 2018 sebanyak 5.000 liter bahan bakar minyak jenis bio solar;

- Bahwa tata cara pembelian bahan bakar jenis Bio solar di SPBU Nomor 63.701.002 adalah sdra IDRIS yang mengetahuinya karena sdra IDRIS yang mengurus dilapangan dan yang berhubungan langsung dengan SPBU NO.63.701.002 terdakwa hanya menerima laporan berupa hasil rekapan penjualan, pengeluaran, laba yang didapat gudang dari sdra DIAH;
- Bahwa awalnya terdakwa lah yang menyuruh untuk mengambil bahan bakar jenis bio solar di SPBU NO.63.701.002 setelah berjalan selanjutnya langsung sdra IDRIS yang berperan dilapangan apabila hendak mengambil bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa sdra DIYAN Als KOMENG dan sdra RAHMANSYAH mengambil bahan bakar minyak jenis Bio Solar di SPBU NO.63.701.002 dengan menggunakan truck bak kayu yang telah dimodifikasi dan ditambahkan di dalamnya 1 (satu) buah tangki dengan ukuran muat sebesar 5.000 liter;
- Bahwa dalam sekali pengambilan tidak menentu antara 5.000 liter sampai 10.000 liter setiap pegambliannya;
- Bahwa setahu terdakwa pemilik SPBU NO.63.701.002 tersebut adalah saudara DAVID;
- Bahwa gudang milik terdakwa yang terletak di jalan Berangas Timur Desa Berangas Timur Kec.Alalak Kab.Batola telah di dilakukan pemeriksaan oleh anggota Mabes Polri dan anggota Polres Batola dimana saat itu sdra UNTUNG menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa gudang telah dicek oleh anggota Kepolisian, dengan mengetahui hal tesebut langsung terdakwa melarikan diri supaya anggota kepolisian tidak bisa menemukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang apa saja yang telah diamankan dari gudang milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil tangki PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) dengan Nomor Polisi DA 1139 AF yang berisikan minyak solar + 5.000 liter, 1 (satu) unit truck bak kayu wama kuning dengan Nomor Polisi DA 9098 AG yang telah dimodifikasi dengan isi tangki besi kapasitas + 5.000 liter, 1 (satu) buah tangki wama biru putih yang didalamnya berisikan minyak solar, 2 (dua) buah tangki besi berbentuk kotak yang didalamnya berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) set pompa wama biru tua yang terpasang selang berwarna cokelat, 1 (satu) unit truck kayu wama kuning kepala wama biru dengan Nomor Polisi DA 9214 ZB, 1 (satu) truck kayu wama kuning dengan Nomor Polisi DA 9127 D, 3 (tiga) buah cap stempel, 7 (tujuh) bundel dokumen surat pengambilan barang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki IJIN USAHA NIAGA dan atau IJIN USAHA PENGANGKUTAN;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa telah melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga serta apa yang diterangkan oleh karyawan terdakwa yaitu sdr IDRIS, RAHMANIANSYAH, DIYAN, DIAH, UNTUNG pada keterangannya terdahulu semuanya benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti terlampir di berkas perkara dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Resor Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Skj. 16.00 Wita saat berada di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 29 Benua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa pernah memiliki sebuah gudang yang beralamat di jalan Berangas Timur Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola di gunakan untuk tempat usaha jual beli bahan bakar minyak jenis Solar, dan yang menjadi Pimpinan gudang tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi karyawan di gudang tersebut adalah sdr IDRIS, sdr RAHMANIANSYAH, sdr UNTUNG, sdr DIYAN dan sdr DIAH dan biasanya sdr IDRIS sebagai pengawas dilapangan yang memberikan upah, sedangkan terdakwa hanya terima bersih saja hasil penjualan minyak tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab masing masing yaitu dari sdr IDRIS adalah selaku pengawas melakukan pengawasan terhadap kegiatan keluar masuk bahan bakar minyak jenis solar, sdr DIYAN sebagai kemet tangki dan juga supir, sdr RAHMANIANSYAH juga sebagai supir yang mengambil/melangsir bahan bakar minyak dari SPBU sedangkan sdr UNTUNG sebagai yang buka tutup pintu pagar gudang apabila mau keluar masuk mobil saat melangsir minyak dan sdr DIAH adalah administrasi (pengelola keuangan);
- Bahwa terdakwa menjalankan jual beli bahan bakar minyak sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan bahan bakar yang terdakwa perjual belikan adalah jenis Bio solar;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mendapatkan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU Nomor 63.701.002 yang terletak di lingkaran dalam selatan RT.028 Kel.Pemurus Baru Kec.Banjarmasin Selatan dengan harga Rp.6.050 (Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) per liter;
- Bahan bakar jenis Bio Solar tersebut dijual ke Daerah Kalimantan Tengah dengan harga Rp.8.400 (delapan ribu empat ratus rupiah) per liter;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perliternya adalah Rp.2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan yang menerima uangnya adalah Admin yaitu sdr DIAH;
- Bahwa terdakwa terakhir kali melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar pada tanggal 16 Desember 2018 sebanyak 5.000 liter bahan bakar minyak jenis Bio Solar dan ada juga pada tanggal 15 Desember 2018 sebanyak 5.000 liter bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa tata cara pembelian bahan bakar jenis Bio solar di SPBU Nomor 63.701.002 adalah sdr IDRIS yang mengetahuinya karena sdr IDRIS yang mengurus dilapangan dan yang berhubungan langsung dengan SPBU NO.63.701.002 terdakwa hanya menerima laporan berupa hasil rekapan penjualan, pengeluaran, laba yang didapat gudang dari sdr DIAH;
- Bahwa awalnya terdakwa lah yang menyuruh untuk mengambil bahan bakar jenis bio solar di SPBU NO.63.701.002 setelah berjalan selanjutnya langsung sdr IDRIS yang berperan dilapangan apabila hendak mengambil bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa sdr DIYAN Als KOMENG dan sdr RAHMANSYAH mengambil bahan bakar minyak jenis Bio Solar di SPBU NO.63.701.002 dengan menggunakan truck bak kayu yang telah dimodifikasi dan ditambahkan di dalamnya 1 (satu) buah tangki dengan ukuran muat sebesar 5.000 liter;
- Bahwa dalam sekali pengambilan tidak menentu antara 5.000 liter sampai 10.000 liter setiap pegambilannya;
- Bahwa setahu terdakwa pemilik SPBU NO.63.701.002 tersebut adalah saudara DAVID;
- Bahwa gudang milik terdakwa yang terletak di jalan Berangas Timur Desa Berangas Timur Kec.Alalak Kab.Batola telah di dilakukan pemeriksaan oleh anggota Mabes Polri dan anggota Polres Batola dimana saat itu sdr UNTUNG menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa gudang telah dicek oleh anggota Kepolisian, dengan mengetahui hal tersebut langsung terdakwa melarikan diri supaya anggota kepolisian tidak bisa menemukan terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui barang apa saja yang telah diamankan dari gudang milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil tangki PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) dengan Nomor Polisi DA 1139 AF yang berisikan minyak solar + 5.000 liter, 1 (satu) unit truck bak kayu warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9098 AG yang telah dimodifikasi dengan isi tangki besi kapasitas + 5.000 liter, 1 (satu) buah tangki warna biru putih yang didalamnya berisikan minyak solar, 2 (dua) buah tangki besi berbentuk kotak yang didalamnya berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) set pompa warna biru tua yang terpasang selang berwarna coklat, 1 (satu) unit truck kayu warna kuning kepala warna biru dengan Nomor Polisi DA 9214 ZB, 1 (satu) truck kayu warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9127 D, 3 (tiga) buah cap stempel, 7 (tujuh) bundel dokumen surat pengambilan barang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki IJIN USAHA NIAGA dan atau IJIN USAHA PENGANGKUTAN;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa telah melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga serta apa yang diterangkan oleh karyawan terdakwa yaitu sdr IDRIS, RAHMANIANSYAH, DIYAN, DIAH, UNTUNG pada keterangannya terdahulu semuanya benar;
- Dijelaskan kepada Ahli Dalam Kegiatan Jual beli bahan bakar minyak jenis solar Terdakwa M.HUMAINI dibantu oleh sdr IDRIS sebagai pengawas lapangan, sdr DIYAN Als KOMENG dan sdr RAHMANIANSYAH Als AMAN berperan sebagai sopir yang mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar dari SPBU 63.701.002 (UKHUWA) di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kel. Pemurus Baru kec. Banjamasin Selatan Kota Banjamasin menuju Gudang di Jalan Berangas timur Desa. Berangas timur Kec. Alalak Kab. Batola, dan sdr UNTUNG WAHYUDI Als UNTUNG berperan sebagai penjaga gudang dan penguji sample solar yang akan dijual. Apakah sdr IDRIS, sdr DIYAN, Sdr RAHMANIANSYAH, dan sdr UNTUNG dan Ahli berpendapat bahwa ke 4 pengurus dana tau pembantu kegiatan usaha ilegal yang dilakukan oleh terdakwa M.HUMAINI dapat dipersangkakan sebagai turut serta selesainya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M.HUMAINI dengan maksud membeli BBM yang bukan haknya untuk dijual kembali kepada industri dengan mendapatkan keuntungan sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas jo pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*;
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa **Muhammad Humaini Alias Humaini Bin Bahrani** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi**;

Ad.2. *Melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*;

Menimbang, bahwa **Minyak dan Gas Bumi** adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi. **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi, **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan / atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah sebagai berikut :

- a. Badan usaha milik Negara;
- b. Badan usaha milik daerah;
- c. Koperasi;
- d. Usaha kecil;
- e. Badan usaha swasta;

Dengan persyaratan sebagaimana penjelasan pasal 15 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- Akte Pendirian Perusahaan / Perubahannya yang mendapat Pengesahan dari Instansi berwenang;
- Profil Perusahaan;
- NPWP;
- TDP;
- Surat Keterangan domisili Perusahaan;
- Surat Informasi Sumber Pendanaan;
- Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan Operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan;
- Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Persetujuan Prinsip dari Pemerintah daerah mengenai Lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan prasarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH, MH, diijelaskan kepada Ahli Dalam Kegiatan Jual beli bahan bakar minyak jenis solar Terdakwa M.HUMAINI dibantu oleh sdra IDRIS sebagai pengawas lapangan, sdra DIYAN Als KOMENG dan sdra RAHMANIANSYAH Als AMAN berperan sebagai sopir yang mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar dari SPBU 63.701.002 (UKHUWA) di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kel. Pemurus Baru kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh



menuju Gudang di Jalan Berangas timur Desa. Berangas timur Kec.Alalak Kab.Batola, dan sdra UNTUNG WAHYUDI Als UNTUNG berperan sebagai penjaga gudang dan penguji sample solar yang akan dijual. Apakah sdra IDRIS, sdra DIYAN, Sdra RAHMANIANSYAH, dan sdra UNTUNG dan Ahli berpendapat bahwa ke 4 pengurus dana tau pembantu kegiatan usaha ilegal yang dilakukan oleh terdakwa M.HUMAINI dapat dipersangkakan sebagai turut serta selesainya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M.HUMAINI dengan maksud membeli BBM yang bukan haknya untuk dijual kembali kepada industri dengan mendapatkan keuntungan sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas jo pasal 55 KUHPidana;

Menimbang. Bahwa untuk kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM (PT. Pertamina dan PT. AKR Corp. TBK) atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan yang di sewa oleh PT. Pertamina dan BBM Jenis Solar adalah BBM yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 dan pasal 13 PP Nomor 36 tahun 2004 kewenangan untuk mengeluarkan **Izin Usaha adalah Menteri ESDM**, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004 (Cq. Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi, keterangan terdakwa didepan Persidangan dan diperkuat dengan adanya barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memiliki sebuah gudang yang beralamat di jalan Berangas Timur Desa Berangas Timur Kec.Alalak Kab.Batola di gunakan untuk tempat usaha jual beli bahan bakar minyak jenis Solar, dan yang menjadi Pimpinan gudang tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi karyawan di gudang tersebut adalah sdra IDRIS, sdra RAHMANIANSYAH, sdra UNTUNG, sdra DIYAN dan sdri DIAH dan biasanya sdra IDRIS sebagai pengawas lapangan yang memberikan upah, sedangkan terdakwa hanya terima bersih saja hasil penjualan minyak tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab masing masing yaitu dari sdra IDRIS adalah selaku pengawas melakukan pengawasan terhadap kegiatan keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk bahan bakar minyak jenis solar, sdra DIYAN sebagai kernet tangki dan juga supir, sdra RAHMANSYAH juga sebagai supir yang mengambil/melangsir bahan bakar minyak dari SPBU sedangkan sdra UNTUNG sebagai yang buka tutup pintu pagar gudang apabila mau keluar masuk mobil saat melangsir minyak dan sdra DIAH adalah adminstrasi (pengelola keuangan);

- Bahwa terdakwa menjalankan jual beli bahan bakar minyak sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan bahan bakar yang terdakwa perjual belikan adalah jenis Bio solar;
- Bahwa cara mendapatkan bahan bakar minyak jensi bio solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU Nomor 63.701.002 yang terletak di lingkaran selatan RT.028 Kel.Pemurus Baru Kec.Banjarmasin Selatan dengan harga Rp.6.050 (Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) per liter nya;
- Bahan bakar jenis Bio Solar tersebut dijual ke Daerah Kalimantan Tengah dengan harga Rp.8.400 (delapan ribu empat ratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perliter nya adalah Rp.2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan yang menerima uangnya adalah Admin yaitu sdra DIAH;
- Bahwa terdakwa terakhir kali melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar pada tanggal 16 Desember 2018 sebanyak 5.000 liter bahan bakar minyak jenis Bio Solar dan ada juga pada tanggal 15 Desember 2018 sebanyak 5.000 liter bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa tata cara pembelian bahan bakar jenis Bio solar di SPBU Nomor 63.701.002 adalah sdra IDRIS yang mengetahuinya karena sdra IDRIS yang mengurus dilapangan dan yang berhubungan langsung dengan SPBU NO.63.701.002 terdakwa hanya menerima laporan berupa hasil rekapitulasi penjualan, pengeluaran, laba yang didapat gudang dari sdra DIAH;
- Bahwa awalnya terdakwa lah yang menyuruh untuk mengambil bahan bakar jenis bio solar di SPBU NO.63.701.002 setelah berjalan selanjutnya langsung sdra IDRIS yang berperan dilapangan apabila hendak mengambil bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa sdra DIYAN Als KOMENG dan sdra RAHMANSYAH mengambil bahan bakar minyak jenis Bio Solar di SPBU NO.63.701.002 dengan menggunakan truck bak kayu yang telah dimodifikasi dan ditambahkan di dalamnya 1 (satu) buah tangki dengan ukuran muat sebesar 5.000 liter;
- Bahwa dalam sekali pengambilan tidak menentu antara 5.000 liter sampai 10.000 liter setiap pegambilannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa pemilik SPBU NO.63.701.002 tersebut adalah saudara DAVID;
- Bahwa gudang milik terdakwa yang terletak di jalan Berangas Timur Desa Berangas Timur Kec.Alalak Kab.Batola telah di dilakukan pemeriksaan oleh anggota Mabes Polri dan anggota Polres Batola dimana saat itu sdr UNTUNG menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa gudang telah dicek oleh anggota Kepolisian, dengan mengetahui hal tersebut langsung terdakwa melarikan diri supaya anggota kepolisian tidak bisa menemukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang apa saja yang telah diamankan dari gudang milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil tangki PT. AZEBA SUGIH ENERGI (PT ASE) dengan Nomor Polisi DA 1139 AF yang berisikan minyak solar + 5.000 liter, 1 (satu) unit truck bak kayu warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9098 AG yang telah dimodifikasi dengan isi tangki besi kapasitas + 5.000 liter, 1 (satu) buah tangki warna biru putih yang didalamnya berisikan minyak solar, 2 (dua) buah tangki besi berbentuk kotak yang didalamnya berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) set pompa warna biru tua yang terpasang selang berwarna cokelat, 1 (satu) unit truck kayu warna kuning kepala warna biru dengan Nomor Polisi DA 9214 ZB, 1 (satu) truck kayu warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9127 D, 3 (tiga) buah cap stempel, 7 (tujuh) bundel dokumen surat pengambilan barang;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa telah melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua** “Melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi, keterangan terdakwa didepan Persidangan dan diperkuat dengan adanya barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memiliki sebuah gudang yang beralamat di jalan Berangas Timur Desa Berangas Timur Kec.Alalak Kab.Batola di gunakan untuk tempat usaha jual beli bahan bakar minyak jenis Solar, dan yang menjadi Pimpinan gudang tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi karyawan di gudang tersebut adalah sdr IDRIS, sdr RAHMANIANSYAH, sdr UNTUNG, sdr DIYAN dan sdr DIAH dan biasanya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra IDRIS sebagai pengawas dilapangan yang memberikan upah, sedangkan terdakwa hanya terima bersih saja hasil penjualan minyak tersebut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab masing masing yaitu dari sdra IDRIS adalah selaku pengawas melakukan pengawasan terhadap kegiatan keluar masuk bahan bakar minyak jenis solar, sdra DIYAN sebagai kernet tangki dan juga supir, sdra RAHMANSYAH juga sebagai supir yang mengambil/melangsir bahan bakar minyak dari SPBU sedangkan sdra UNTUNG sebagai yang buka tutup pintu pagar gudang apabila mau keluar masuk mobil saat melangsir minyak dan sdra DIAH adalah adminstrasi (pengelola keuangan);
- Bahwa terdakwa menjalankan jual beli bahan bakar minyak sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan bahan bakar yang terdakwa perjual belikan adalah jenis Bio solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ketiga** “yang menyuruh melakukan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana migas;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan ada harapan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Humaini Alias Humaini Bin Bahrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyuruh Melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara lain tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 4 Mei 2020, oleh Panji Answinartha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan surat ijin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harto., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harto.

Panji Answinartha, S.H.,M.H.